

**CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E
COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.**

QUADRO GERAL	
A - Promitente Comprador	I
	Nome: BRUNO TEMOTIO FERREIRA DE BRITO Data de nascimento: 18/07/1986
	Nacionalidade: Brasileiro Estado civil: casado Profissão: Diretoria Financeira/ Administrativa
	Identidade nº.: 42.893.753 Órgão expedidor: SSP SP CPF: 33353482814
	Endereço: Rua Roque Oliveira CASA Nº 94 Bairro: Jardim Adriana
	Cidade: Itaquaquecetuba UF: SP CEP: 08582225
	Telefones: (11) 97236-5804
	Email: BRNTFB@OUTLOOK.COM
	Cônjuge: HELOIZA FERRAREZI MESQUITA DE BRITO
	Data nascimento: 25/11/1988 Profissão: Profissional com ensino fund/médio/ profission Administrativo/ Operacional
Identidade nº.: 43.110.671-X Órgão expedidor: SSP SP CPF: 36929061883	
B - Objeto	Apartamento: APTO 910 / PAV. 09 COTA 09 BLOCO C
	Áreas do Apartamento: Privativa: 46,82 m² Comum: 26,5769241 m² Total: 73,3969241 m²
	Fração Ideal: 0,00690968005 %
	Empreendimento: SOLAR DAS AGUAS - BLOCO C
	Endereço: RUA A, OBJETO DA MATRÍCULA 43362 NO REGISTRO DE IMÓVEIS NA CIDADE DE OLIMPIA-SP, CEP: 15.400-970.
C - Preço e condições de Pagamentos	C.1 PREÇO TOTAL
	Preço Total: R\$ 78.555,62 (SETENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)
	C.2 ENTRADA – Inexistente
	C.3 CORRETAGEM
	Valor Total Da Corretagem: R\$
	Forma de pagamento da Corretagem:
	Forma de pagamento da Corretagem:
	Beneficiários da Corretagem:
	Nome:
	CNPJ:
Valor: R\$	
Nome:	
CNPJ:	

LEI 13.786/2018	Valor: R\$ Nome: CNPJ: Valor: R\$ Nome: CNPJ: Valor: R\$
	C.4 PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR (PREÇO TOTAL - ENTRADA)
	Em: 121 Parcelas no valor de: R\$ 649,22 Vencimento de cada parcela mensal e consecutiva: 15/03/2021
	C.5 ÍNDICES DE REAJUSTE
	Parcelas reajustáveis ao mês de acordo com a variação do INCC - Índice Nacional da Construção Civil, com reajuste a partir da data de até a entrega das chaves, após este período os reajustes serão baseados no IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado mais juros de 0,5% (meio por cento) ao mês.
	C.6 TAXAS DE JURO
	Taxa de juros aplicada: 0,5% (meio por cento) ao mês. Data de Início da Incidência: 01/11/2020 Sistema de Amortização: Price
	Direito de Arrependimento: 7 (sete) dias corridos contados da data de assinatura da proposta (art. 2º, §10 da Lei 13.786/2018)
	Consequências do desfazimento do contrato após o prazo de 7 (sete) dias:
	Cláusula Nona, Parágrafo Segundo: Rescindido o contrato por inadimplência ou culpa do PROMITENTE COMPRADOR este fará jus às importâncias que pagou, atualizadas que serão devolvidas, delas deduzidas, na forma da lei: I – Integralidade da comissão de corretagem; e II- Multa no valor de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga em até 30 dias após o habite-se ou documento equivalente; Se já estiver na posse do imóvel por ocasião da rescisão, também serão deduzidas: I – quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel; II – cotas de condomínio e contribuições devidas; III – valor de fruição antecipada do imóvel equivalente ao valor das diárias disponibilizadas ao PROMITENTE COMPRADOR, calculadas ao preço de balcão da data do cancelamento

(valor de diárias no maior valor cobrado de terceiros que pretendam usar o empreendimento em período equivalente), independente do uso do imóvel; IV – Demais encargos incidentes sobre o imóvel.	
Assinatura de Ciência do Promitente Comprador e Cônjuge sobre as condições impostas pela Lei 3.789/2018:	
Promitente Comprador	Cônjuge
Prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após entrega do auto de conclusão de obra pelo incorporador: o mesmo especificado no item PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR (PREÇO TOTAL – ENTRADA) , previsto no segmento C- Preço e Condições de Pagamento deste Quadro Resumo	
Ônus reais que recaem sobre o imóvel: Inexistentes	
Informações sobre a Incorporação Imobiliária	
A incorporação encontra-se registrada sob o número R.11 M.43362, Livro 2 RG, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Olímpia-SP	
Data prevista para conclusão da obra (habite-se): 01/11/2020	
O imóvel será completamente entregue nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONCLUSÃO, ENTREGA E VISTORIA DA OBRA deste contrato, ou seja, 60 (sessenta) meses a contar da data de início da obra (30/11/2015). A entrega do imóvel poderá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias após a data estipulada acima .	

Por este **CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA**, as partes, mencionadas e qualificadas, têm entre si, ajustada e contratada, em **caráter irrevogável e irretratável**, a presente promessa de venda e compra de unidade imobiliária, não comportando, portanto, arrependimento de qualquer dos contratantes, que, assim, **renunciam expressamente a essa faculdade, prevista no art. 420 do Código Civil**, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título, nas avenças aqui ajustadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES:

I) PROMITENTE VENDEDORA: SPE WGS A 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., pessoa jurídica de direito privado, titular do CNPJ n. 19.924.962/0001-65, com sede na Rua R1, s/n, Lote 11, quadra 26, Jardim Santa Efigênia, Olímpia, São Paulo, CEP n. 15.400-970, doravante designada apenas **PROMITENTE VENDEDORA**, por seu representante legal infra-assinado, nos termos de seu contrato

social

II) PROMITENTE COMPRADOR: Devidamente qualificado(s) no QUADRO GERAL, letra A- PROMITENTE COMPRADOR.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DO CONTRATO:

É objeto do presente contrato o compromisso de venda e compra da unidade imobiliária nos termos descritos no QUADRO GERAL na letra **"B – Do Objeto do Contrato"** cuja incorporação encontra-se registrada sob o número R.11 M.43362, Livro 2 RG, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Olímpia-SP nos termos deste instrumento e dos anexos aqui mencionados.

PARAGRAFO PRIMEIRO: As áreas comuns do empreendimento, bem assim o apartamento objeto deste instrumento, serão entregues mobiliados e equipados, de acordo com as especificações constantes na pasta técnica, em anexo, que dentre outras coisas, relaciona os mobiliários, equipamentos e utensílios a serem utilizados nos apartamentos de 01 e 02 quartos.

PARAGRAFO SEGUNDO: As demais áreas comerciais autônomas serão mobiliadas e equipadas por seus respectivos PROMITENTES COMPRADORES, de acordo com sua utilização, cabendo sempre aos titulares de unidades comerciais adequá-las ao padrão de qualidade exigido pelo empreendimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Constan como parte integrante deste instrumento: Anexo I - Regulamento de Uso Registrado no Tabelionato de Títulos e Documentos da Comarca de Olímpia sob n 22.524, Livro – B-57; Anexo II– Minuta da Convenção do Condomínio Solar das Águas Park Resort e Anexo III - Pasta Técnica contendo os seguintes documentos: Resumo do Memorial Descritivo com detalhamento das especificações do empreendimento; Planta Baixa do Pavimento Térreo e do Apartamento-Tipo; Memorial Descritivo de Móveis e Utensílios.

PARÁGRAFO QUARTO-O PROMITENTE COMPRADOR declara para os devidos fins de direito que: (a) recebeu e está de acordo com todos os documentos especificados no parágrafo anterior e (b) conheceu e foi amplamente informado sobre seu conteúdo.

CLÁUSULA TERCEIRA: TITULARIDADE, INCORPORAÇÃO E DO USO.

I. A PROMITENTE VENDEDORA é senhora e legítima possuidora da área para construção urbana situada na Rua A, n. 650, objeto da matrícula 43.362 no Registro de Imóveis da Comarca de Olímpia-SP, imóvel esse que se encontra livre e desembaraçado, de quaisquer ônus, quer seja legal, judicial ou convencional, taxas e tributos, sobre o qual será construído o Empreendimento **SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT**, cuja especificação, descrição e demais dados relativos

a ele integram o processo de incorporação constante da cláusula segunda.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para resguardar direitos e confirmar obrigações as partes firmam as seguintes declarações:

I. DECLARA A PROMITENTE VENDEDORA:

- a. Que o empreendimento **SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT** será composto de unidades comerciais do tipo flat-service as quais serão no futuro comercializadas para exploração dos diversos sistemas de ocupação que se adaptem ao conceito flat-service e de unidades comerciais destinadas a atender as necessidades do empreendimento e seus usuários.

II. DECLARA O PROMITENTE COMPRADOR:

- a. Que leu e está de acordo com as características e especificações do empreendimento;
- b. Que tem entendimento sobre o índice a ser aplicado para reajuste mensal das parcelas do preço ajustado conforme previsto no QUADRO GERAL, na letra **C - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**;
- c. Que leu, entendeu e está de acordo com todo o teor deste contrato e anexos e que eventuais dúvidas foram todas devidamente esclarecidas.
- d. Que tem pleno conhecimento de que o objeto deste contrato é parte do empreendimento **SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT**, a qual foi concebida para operar e funcionar dentro da modalidade de hotel flat-service cujas características operacionais demandam a prestação de serviços operacionais compatíveis com as necessidades de seus ocupantes.

III. CLÁUSULAS MANDATO:

- a. O PROMITENTE COMPRADOR e seu cônjuge conferem à PROMITENTE VENDEDORA poderes da cláusula *Ad judicium et Extra* para representa-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m), na entrega do empreendimento **SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT** na comarca de Olímpia, São Paulo, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para realização da assembleia de constituição/instalação do condomínio, inclusive constituir advogado, receber notificação(ões), votar e ser votado, bem como receber o imóvel, conferindo mobiliário e equipamentos; podendo subestabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas; devendo prestar contas de seus atos.
- b. O PROMITENTE COMPRADOR e seu cônjuge conferem à PROMITENTE VENDEDORA poderes da cláusula *Ad judicium et Extra* para representa-lo(s) como se sua(s) pessoa(s) fosse(m) perante os demais coproprietários do condomínio bem como perante o condomínio **SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT** e terceiros, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para garantir a estabilidade do condomínio voluntário, inclusive: exercer ou não direito de preferência; participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias do condomínio **SOLAR DAS ÁGUAS PARK RESORT** votando e sendo votado sobre qualquer assunto previsto em pauta; participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias do condomínio voluntário instituído no apartamento supra mencionado votando e sendo votado sobre qualquer assunto em pauta, inclusive escolha de representante comum; estabelecer e restabelecer pacto de indivisão; defender a posse, a propriedade e outros direitos seus relativos ao imóvel contra terceiros e

também perante outros coproprietários; contratar advogados e outros profissionais; podendo subestabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas, devendo prestar contas de seus atos.

CLÁUSULA QUARTA – DO COMPROMISSO

Pelo presente Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda a PROMITENTE VENDEDORA se propõe a vender e o PROMITENTE COMPRADOR se dispõe a comprar, como de fato comprado tem o objeto deste instrumento como descrito no QUADRO GERAL, letra **B- OBJETO DO CONTRATO**.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O preço total desta venda e compra, respectiva forma de pagamento e correção, bem como a data de vencimento constam do QUADRO GERAL na letra **C - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**.

PARÁGRAFO ÚNICO -Por pacto entre as partes fica acordado que as parcelas do preço serão pagas pelo PROMITENTE COMPRADOR com incidência de reajuste mensal, até a final quitação das mesmas, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, estabelecendo-se, para tanto, o que segue abaixo como forma de evitar o enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra aqui contratante.

a. Reajuste até a data da concessão do “Habite-se”: Todas as parcelas relacionadas como reajustáveis serão reajustadas mensalmente pelo INCC-M (Índice Nacional da Construção Civil), tomando como forma de reajuste a variação ocorrida entre o índice base, do segundo mês anterior a data do presente instrumento, e o correspondente ao segundo mês anterior ao vencimento de cada parcela.

b. Reajuste após a data da concessão do “Habite-se”: Uma vez concedido o termo de habite-se serão os valores das parcelas ainda não pagos corrigidos mensalmente pelo IGPM, com juros de 0,5% (meio por cento), ao mês, tomando-se como base o índice do mês anterior ao vencimento de cada parcela. Caso o índice divulgado seja negativo, ou seja, menor que 0 (zero) será adotado para reajuste o índice de 0,01% com juros de 0,5%.

c. No ato da entrega do imóvel o PROMITENTE COMPRADOR emitirá, a favor da empresa **SPE WGS 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** títulos de crédito *pro solvendo* correspondentes às parcelas vincendas, autorizando desde já expressamente a mesma a proceder a negociação mercantil de seu crédito, através de desconto dos títulos correspondentes às parcelas vincendas do financiamento e, em garantia desta operação, autoriza também, seja dada em garantia fiduciária o objeto como descrito no QUADRO GERAL na letra **B- OBJETO DO CONTRATO** à financeira que realizar a operação de desconto das cambiais.

d. Havendo extinção ou proibição de uso do INCC, e não havendo outro índice de reajuste fixado pelo governo para substituí-lo, as partes desde já acordam que será, automaticamente, aplicado

ao presente o IGPM e, na sua impossibilidade, o CUB/SINDUSCON – SP.

e. Esse contrato, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, é um ato jurídico perfeito e acabado, representando a manifestação de vontade das partes, não podendo ser prejudicado por decisões futuras que alterem o seu equilíbrio econômico financeiro, agora protegido pelo reajuste monetário, condição essencial do negócio ora ajustado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PARCELAS DE PAGAMENTO

As parcelas de pagamento, a critério da PROMITENTE VENDEDORA, poderão ser representadas por Carnês, Recibos, boletos bancários, e também, nos termos na letra 'c' do parágrafo único da CLÁUSULA QUINTA, por Letras de Câmbio, Nota Promissória, ou outro título de crédito em caráter "pro solvendo", emitidas pela PROMITENTE VENDEDORA contra o PROMITENTE COMPRADOR, o qual se obriga à sua liquidação, conforme pactuado neste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se o PROMITENTE COMPRADOR desejar pagar por antecipação quaisquer parcelas do preço será observado o seguinte: a) a antecipação somente será feita sobre a(s) última(s) parcela(s) vincendas; b) o valor da parcela antecipada corresponderá ao valor da parcela relativa ao mês em que ocorre a antecipação. A PROMITENTE VENDEDORA não se obriga a conceder deflação e/ou desconto sobre o valor das parcelas nas amortizações antecipadas. Caso isso venha ocorrer será por mera liberalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso não sejam pagas em seus vencimentos as parcelas ficarão sujeitas, até o seu efetivo pagamento, a reajuste "pro rata die" do índice pactuado e vigente no mês do pagamento, multa de 02% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Havendo cobrança extrajudicial, via advogado, serão cobrados honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor total recebido, devidamente corrigido, e ainda o reembolso das demais despesas feitas pela PROMITENTE VENDEDORA tendo como objetivo o recebimento da dívida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O não recebimento dos boletos de pagamento, até a sua data de vencimento, não caracteriza justificativa para o inadimplemento e isenção dos acréscimos previstos, ficando o PROMITENTE COMPRADOR ciente de que, verificado esse tipo de ocorrência, cabe ao mesmo contatar o Departamento de Cobrança da PROMITENTE VENDEDORA, no prazo de 05 dias anteriores ao vencimento, para as providências cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO - Qualquer tolerância de uma das partes quanto à cobrança de multa e acréscimo ou à exigências do cumprimento de qualquer obrigação do contrato, não implicará em renúncia ao respectivo direito, nem caracterizará novação, procedente ou alteração do contrato, sendo aqueles fatos levados à conta de simples liberalidade.

PARÁGRAFO QUINTO - Sempre que qualquer pagamento for efetuado por cheque a

dívida só restará quitada após a efetiva compensação do mesmo. Salvo motivo de comprovada força maior o não pagamento do cheque, por qualquer causa, implicará na automática incidência das cominações para os casos de inadimplência, notadamente os juros moratórios e remuneratórios e a multa convencional a incidir sobre o valor da obrigação considerada não paga.

PARÁGRAFO SEXTO - É direito de a PROMITENTE VENDEDORA exigir, em qualquer época, a prova do correto pagamento de uma obrigação ficando o PROMITENTE COMPRADOR, desde agora, a tanto obrigado.

PARÁGRAFO SÉTIMO -Obriga-se o PROMITENTE COMPRADOR a efetuar os pagamentos oriundos do presente compromisso no escritório da PROMITENTE VENDEDORA, ou a quem e no endereço que esta venha a indicar.

PARÁGRAFO OITAVO- A eficácia da presente promessa é subordinada à condição do pagamento integral do preço, inclusive com relação a eventuais obrigações acessórias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DECLARAÇÕES EXIGIDAS PELO ARTIGO 24, INCISO VII DA LEI 9.514/97.

Fazem parte integrante do presente contrato de compra e venda de fração/cota do imóvel em regime de multipropriedade, as declarações legais obrigatórias a seguir: "Art.26, §§ 1º e 7º - Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade da fração/cota do imóvel em nome do fiduciário. §1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis a cota fração do Imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...)§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º, sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto de transmissão "inter vivos", o registro, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário. Art.27 - Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação da cota fração do imóvel. §1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor da cota fração do Imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art.24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes. §2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. §3º Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I - DÍVIDA: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele

incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais;

II - DESPESAS: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. § 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda da fração/cota do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. § 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º. § 6º Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- DAS DECLARAÇÕES DE AMBAS AS PARTES: As partes autorizam o Registro de Imóveis a praticar os atos e averbações necessários ao registro do presente instrumento, para que a presente venda possa surtir efeitos sobre a propriedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO ENQUADRAMENTO PREVIDENCIÁRIO - Para que a presente venda e alienação fiduciária possam ser registradas no cartório competente, os compradores/fiduciários e vendedores/ fiduciários declaram ter apresentado aos compradores cópias autênticas de seus instrumentos sociais registrados e ainda duas Certidões Negativas de Débitos originais exigidas pela legislação previdenciária (CND Previdenciária e CND Conjunta), dentro do prazo de validade e com a finalidade correta.

CLÁUSULA OITAVA- DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO

A falta de pagamento de 03(três) parcelas mensais, consecutivas ou não, implicará na resolução/rescisão dessa Promessa de Compra e Venda, o que ocorrerá depois de decorridos 10 (dez) dias a contar da notificação para que pague o débito em atraso e os acréscimos previstos, em sua totalidade, hipótese em que poderá a PROMITENTE VENDEDORA usar e dispor livremente do objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, na letra B - Do Objeto do Contrato, transferindo-a a terceiros, conforme dispõe o Art. 127 do Código Civil e art. 1º, inciso VII, da lei 4.864 de 29.11.65.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A notificação a que alude o caput desta cláusula será feita no endereço do PROMITENTE COMPRADOR declinado no QUADRO GERAL, na letra A - PROMITENTE COMPRADOR. A não ocorrência de notificação, por culpa exclusiva do PROMITENTE COMPRADOR, tal como e.g. na hipótese de mudança de endereço sem prévia comunicação por escrito sobre o novo endereço, autoriza a PROMITENTE VENDEDORA a publicar edital de notificação no Diário Oficial regional ou, não existindo este, em qualquer jornal de circulação local ou estadual.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Rescindido o contrato por inadimplência ou culpa do PROMITENTE COMPRADOR este fará jus às importâncias que pagou, atualizadas que serão devolvidas, delas deduzidas, na forma da lei: I – Integralidade da comissão de corretagem; e II- Multa no valor de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga em até 30 dias após o habite-se ou documento equivalente; Se já estiver na posse do imóvel por ocasião da rescisão, também serão deduzidas: I – quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel; II – cotas de condomínio e contribuições devidas; III – valor de fruição antecipada do imóvel equivalente ao valor das diárias disponibilizadas ao PROMITENTE COMPRADOR, calculadas ao preço de balcão da data do cancelamento (valor de diárias no maior valor cobrado de terceiros que pretendam usar o empreendimento em período equivalente), independente do uso do imóvel; IV – Demais encargos incidentes sobre o imóvel.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de o PROMITENTE COMPRADOR estar no uso do imóvel este pagará à PROMITENTE VENDEDORA, até a efetiva devolução da mesma, a título de indenização pela fruição, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês ou fração de mês, do preço atualizado do móvel ficando desde já autorizada a PROMITENTE VENDEDORA a abater a quantia equivalente na devolução ao PROMITENTE COMPRADOR dos haveres deste, nos termos do *caput* desta cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO - O PROMITENTE COMPRADOR poderá evitar a rescisão desde que, no prazo da notificação, pague o valor de seu débito total, com o reajuste, despesas de cartório e os encargos previstos neste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Constituem, ainda, causas de rescisão do contrato: (a) cessão, promessa de cessão de direitos e obrigações desse contrato, ou constituição de qualquer ônus sobre o objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, Cláusula B – Do Objeto, sem anuência expressa da PROMITENTE VENDEDORA e sem a concordância do adquirente com as normas veiculadas no presente instrumento e respectivos anexos; (b) contra qualquer das partes for decretada qualquer medida judicial que afete a unidade compromissada ou os direitos desse contrato; (c) insolvência de qualquer das partes.

PARÁGRAFO SEXTO - Reconhecendo de logo a precariedade da posse o PROMITENTE COMPRADOR deverá devolver à PROMITENTE VENDEDORA o objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, Cláusula B – Do Objeto, com todos os equipamentos e mobiliário que o integram, em perfeitos estado e condições de uso, ficando esta autorizada a reter do valor referido no PARÁGRAFO SEGUNDO acima, as importâncias suficientes à recomposição do imóvel/mobiliário ao estado em que lhe foi entregue;

PARÁGRAFO SÉTIMO - A devolução do objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, Cláusula B – Do Objeto, deverá ser efetuada à PROMITENTE VENDEDORA quando ocorrida a rescisão deste contrato, em razão do término do prazo da interpelação que constitui em mora o comprador, sem que o mesmo tenha adimplido as

obrigações em mora. A não entrega configurará esbulho que permitirá à PROMITENTE VENDEDORA obter, mediante instituto processual adequado, a sua reintegração liminar na posse do objeto deste contrato, conforme disposto nos artigos 1.210 e 1.212 do Código Civil.

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o PROMITENTE COMPRADOR não esteja na posse e uso do imóvel, por ocasião da rescisão deste contrato de compra e venda a PROMITENTE VENDEDORA estará, automaticamente, imitada na posse do objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, Cláusula B – Do Objeto, a cujo respeito operou-se a rescisão contratual aqui tratada, de forma que lhe será lícita, a partir de então, impedir o uso e fruição do bem pelo PROMITENTE COMPRADOR inadimplente.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:

I. São obrigações da PROMITENTE VENDEDORA, dentre outras constantes desse contrato:

- a. entregar o objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, Cláusula B – Do Objeto, no prazo previsto e de acordo com as especificações constantes do memorial de incorporação, relação de mobiliários, equipamentos e utensílios, ressalvados os atrasos justificados de que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO da cláusula 11ª;
- b. reparar, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, os vícios e defeitos que forem reclamados, nas condições e prazos em lei;
- c. permitir ao PROMITENTE COMPRADOR visitar as obras do edifício a que pertence a unidade compromissada, desde que atendidas as normas de segurança, o estágio das obras e os dias e horários por ela, PROMITENTE VENDEDORA, fixados;
- d. prestar as informações que forem solicitadas pelo PROMITENTE COMPRADOR a respeito do andamento da obra;
- e. esclarecer ao PROMITENTE COMPRADOR quanto à forma de reajuste do preço das prestações e seus acréscimos, discriminando-os nos recibos e documentos que fornecer.

II. São obrigações do PROMITENTE COMPRADOR, dentre outras constantes desse contrato:

- a. pagar pontualmente as parcelas do preço e outros débitos que forem devidos em favor da PROMITENTE VENDEDORA no local designado;
- b. pagar no tempo devido os encargos fiscais, condominiais e outros a que estiver sujeito, ressarcindo prontamente a PROMITENTE VENDEDORA quando esta for compelida a fazê-lo em seu nome;
- c. comunicar à PROMITENTE VENDEDORA qualquer alteração de seu endereço, constante do QUADRO GERAL, inclusive endereço de email;
- d. conhecer todo o teor deste instrumento e anexos;

III. Correrão por conta da PROMITENTE VENDEDORA todas as despesas e os encargos fiscais,

relativos ao imóvel, até a data de concessão do "habite-se". Se qualquer dos encargos aqui previstos forem eventualmente pagos pela PROMITENTE VENDEDORA, após o "habite-se", fica ela, desde já, instituída como credora do PROMITENTE COMPRADOR, podendo, se necessário for, promover cobrança judicial ou extrajudicial para reaver o que foi por ela desembolsado.

IV. Correrão por conta do PROMITENTE COMPRADOR todas as despesas e os encargos fiscais relativos ao objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, Cláusula B – Do Objeto, devidos a partir da data de concessão do "habite-se" e entrega da obra, tais como: (a) as despesas de administração, ainda que o PROMITENTE COMPRADOR não tenha recebido a posse da unidade; (b) os foros, impostos, taxas, seguro contra incêndio e outros encargos, fiscais ou não, que já indicam, na data do contrato, ou que venham a incidir sobre a unidade compromissada, ainda que lançados em nome da PROMITENTE VENDEDORA, e que deverão ser pagos regular e pontualmente de modo a colocá-la a salvo de quaisquer cobranças ou ônus a eles relativos; (c) todas as despesas de escritura e transferência do objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, Cláusula B – Do Objeto, tais como certidões negativas, quitações fiscais, custas e emolumentos de cartórios, impostos, taxa, laudêmios, emolumentos de avaliação, taxas de agente financeiro e outras; (d) quaisquer outros pagamentos que forem exigidos pelo órgão público;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONSTRUÇÃO DA OBRA

O empreendimento será construído com fiel observância das plantas aprovadas, das especificações e do memorial descritivo que integram o memorial de incorporação, podendo a PROMITENTE VENDEDORA, no entanto, por conveniência técnica devidamente justificada, determinação do Poder Público ou exigência das empresas concessionárias de serviços públicos promover as modificações no projeto aprovado, sem que assista a qualquer das partes direito a indenização ou compensação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Como forma de preservar o padrão requerido para as atividades do empreendimento é negado ao PROMITENTE COMPRADOR promover qualquer alteração de projeto que possa prejudicar outros proprietários.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O PROMITENTE COMPRADOR não poderá interferir, direta ou indiretamente, no andamento normal da obra, quer seja mantendo entendimento com o seu encarregado ou operários, quer permanecendo no local, sem autorização previa da PROMITENTE VENDEDORA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fim de serem evitados acidentes, atrasos, ou prejuízos na produtividade dos operários as visitas às obras somente poderão ser feitas com a previa autorização da PROMITENTE VENDEDORA e em horários por ela fixados.

PARÁGRAFO QUARTO - A sobrecarga (carga útil) máxima permitida nos edifícios é a prevista pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em razão disso o PROMITENTE COMPRADOR não poderá sobrecarregar a sua unidade com cargas superiores ao limite por ela estabelecido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONCLUSÃO, ENTREGA E VISTORIA DA OBRA

A PROMITENTE VENDEDORA declara que as obras serão iniciadas em novembro de 2015, e que o tempo total de construção do empreendimento será de 60 (sessenta) meses a contar da data de início da obra (30/11/2015).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica pactuado entre as partes, uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias uteis para conclusão das obras, bem como uma prorrogação pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, de acordo com o Art. 393, do Código Civil, entendendo-se como tal a título de exemplo: (a) greves; (b) suspensão ou falta de transportes; (c) falta de materiais e mão-de-obra especializada na praça; (d) chuvas prolongadas que impeçam ou dificultem etapas importantes da obra; (e) eventuais embargos da obra, não resultante de incúria ou erro da PROMITENTE VENDEDORA; (f) demora na execução de serviços que são próprios de empresas concessionárias de serviços públicos; (g) reforma econômica ou outros aos governamentais que interfiram no setor da construção civil; (h) – atraso no pagamento das prestações, por mais de 30% (trinta por cento) dos demais PROMITENTES COMPRADORES.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na entrega das unidades a empresa incorporadora convocará os coproprietários, por si ou por quem os represente, para instalação do condomínio, da administração e aprovação das normas de convivência no condomínio, podendo o condômino fazer-se representado por procuração simples.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a concessão de “Habite-se” a PROMITENTE VENDEDORA notificará o PROMITENTE COMPRADOR para, dentro dos 90 (noventa) dias seguintes, se apresente para proceder à escrituração do objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, Letra B- Do Objeto, sendo imprescindível, para tanto, que este esteja em dia com todas as suas obrigações, sob pena de ser considerado em mora e responder por todas as consequências dela decorrentes, exonerando a PROMITENTE VENDEDORA de qualquer responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

O PROMITENTE COMPRADOR com saldo devedor, a critério da PROMITENTE VENDEDORA, deverá lavrar a escritura publica de compra e venda com alienação fiduciária, nos termos do art. 22 e seguintes da lei 9.514/97, bem como, registrá-la no CRI competente, para o recebimento do objeto deste contrato conforme descrito no QUADRO GERAL, Letra B – Do Objeto, como garantia do pagamento da dívida decorrente do financiamento e do fiel cumprimento de todas as obrigações aqui contratadas, pecuniárias ou não.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo a alienação fiduciária, as garantias contratadas

abrangerão o imóvel e todas as acessões, mobiliário, melhoramentos, construções e instalações que lhe forem acrescidas e vigorará pelo prazo necessário à reposição integral do capital financiado e seus respectivos encargos contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na ocorrência de alienação fiduciária ou de outro negócio jurídico envolvendo o crédito da PROMITENTE VENDEDORA fica a mesma autorizada, desde já, a cedê-lo e a transferi-lo, ou comprometê-lo de qualquer outra forma, no todo ou em partes sem necessidade de qualquer interferência, anuência ou participação do PROMITENTE COMPRADOR, ficando este ciente dessa autorização no ato da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – POSSE PRECÁRIA

Poderá a PROMITENTE VENDEDORA conceder ao PROMITENTE COMPRADOR, em caráter excepcional, a posse do imóvel comprometido, após o “habite-se” e antes da outorga da escritura definitiva, desde que esteja ele em dia com suas obrigações. Tal posse será exercida, no entanto, em caráter precário e temporário, sempre em nome da PROMITENTE VENDEDORA, sendo vedado ao PROMITENTE COMPRADOR realizar benfeitorias que não possam ser removidas, sem prejuízo da coisa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A posse, assim tolerada, cessará de pleno direito em caso de inadimplemento do PROMITENTE COMPRADOR ou de rescisão do contrato, qualquer que seja a sua causa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A PROMITENTE VENDEDORA, enquanto não quitado integralmente o preço aqui ajustado pelo negócio de compra e venda, deterá a titularidade do domínio do objeto deste contrato, conforme descrito no QUADRO GERAL, Letra B – Do Objeto, mantendo para si todos os direitos inerentes à posse indireta do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ESCRITURA DEFINITIVA E PRAZO DE DECADÊNCIA

A PROMITENTE VENDEDORA se obriga a outorgar a escritura definitiva de compra e venda do objeto deste contrato, conforme descrito no QUADRO GERAL, Letra B – Do Objeto, em favor do PROMITENTE COMPRADOR ou em favor de pessoa por ele indicada, via cessão de direitos e obrigações, no prazo de 90 (noventa) dias após o HABITE-SE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No ato da entrega do objeto deste contrato, conforme descrito no QUADRO GERAL, Letra B – Do Objeto, após vistoria, o PROMITENTE COMPRADOR, ou seu representante, deverá declarar ter a PROMITENTE VENDEDORA cumprido suas obrigações, em especial no que se relaciona com as especificações técnicas de acabamento, moveis, equipamentos e composição de unidade e do prédio, bem como explicitará sua anuência com relação aos prazos de decadência seguintes:

- a. o prazo de decadência para reclamar contra possíveis defeitos aparentes, de fácil constatação, é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da unidade habitacional;
- b. o prazo decadencial para reclamar contra vícios redibitórios, como tais entendidos eventuais defeitos ocultos, é de 01 (um) ano, contado da efetiva entrega do imóvel, observadas as demais disposições do Código Civil que tratam da matéria;
- c. o prazo de garantia para a responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA pela solidez e segurança do edifício, é de 05 (cinco) anos, contados da data de entrega da unidade, ficando pré-excluída a responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA se o defeito decorrer da falta de manutenção e conservação a que fica obrigado o PROMITENTE COMPRADOR;
- d. fica plenamente entendido que estes são prazos legais de garantia e não de garantia contratual complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO DE DIREITOS

O PROMITENTE COMPRADOR poderá ceder ou prometer ceder a qualquer título, os direitos e obrigações desse compromisso, desde que esteja em dia com as obrigações financeiras assumidas; apresente os documentos necessários à elaboração de novo contrato ou adendo ao já existente, e tenha a anuência da PROMITENTE VENDEDORA, a quem é assegurado o direito de preferência além de garantir que o adquirente de seus direitos concorde expressamente com o teor deste contrato e de todos os seus anexos, inclusive com assunção de dívida do saldo devedor.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela anuência e renúncia do direito de preferência, em caso de cessão ou promessa de cessão a terceiros, será devida à PROMITENTE VENDEDORA uma comissão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, exceto quando a transferência for feita para herdeiros necessários e/ou sucessores legitimados, o que será possibilitado ao PROMITENTE COMPRADOR em dia com suas obrigações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ESTIPULAÇÕES FINAIS

- I. É facultada à PROMITENTE VENDEDORA a colocação, em caráter definitivo, em local por ela escolhido, de marco ou placa alusiva ao empreendimento e à sua construção.
- II. O PROMITENTE COMPRADOR concorda, desde já, que a PROMITENTE VENDEDORA, ou empresa para ela contratada para a comercialização e venda das unidades, mantenha no local do empreendimento corretores de plantão, faixas, placas de promoção e visitação pública, assim como autoriza expressamente o uso de equipamentos e instalações do edifício, ficando claro que a PROMITENTE VENDEDORA e a empresa contratada, detêm a exclusividade de vendas ou revendas das unidades, até a total comercialização do empreendimento.
- III. A construtora e incorporadora ficará isenta do rateio das despesas do condomínio, relativamente às unidades habitacionais não comercializadas, pelo prazo

improrrogável de 10 (dez) meses, contados da data em que tais despesas se tornarem exigíveis.

IV. Poderá a administradora, em nome e por conta do condomínio, contratar pelo prazo de 03 (três) meses após o "habite-se", os funcionários e vigias necessários ao funcionamento do edifício, à manutenção e conservação dos respectivos elevadores e outros serviços indispensáveis, bem como providenciar a ligação dos medidores de energia elétrica do edifício e pagar as contas de luz e água das áreas comuns. Os custos respectivos serão prontamente ressarcidos pelo condomínio, devidamente atualizados.

V. O PROMITENTE COMPRADOR responsabiliza-se pelas seguintes declarações que consubstanciam condições prévias à assinatura do contrato, obrigando-se a comprová-las se e quando solicitado pela PROMITENTE VENDEDORA:

a) inexistência de responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentaria, porventura a seu cargo;

b) inexistência de débitos fiscais, protestos cambiais ou quaisquer ações contra si ajuizadas que possam afetar os direitos creditórios da PROMITENTE VENDEDORA;

c) veracidade das indicações sobre sua identidade, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço (inclusive endereço eletrônico), cadastro fiscal e econômico-financeiro. Para efeitos e finalidades previstas nas cláusulas contratuais as comunicações, notificações e interpelações de qualquer das partes se farão por escrito

VI. O PROMITENTE COMPRADOR se obriga a formalizar comunicação com comprovante de entrega e recebimento à PROMITENTE VENDEDORA, por escrito, qualquer alteração do seu endereço, constante do preâmbulo, autorizando, desde já, a sua convocação, concordando que seja o endereço para intimação, notificação ou citação, através de considerando válida a entrega no endereço. Reconhece que eventual edital publicado em jornal de grande circulação regional, se não fizer aquela comunicação fica a critério exclusivo da PROMITENTE VENDEDORA se assim o desejar.

VII. Esse instrumento vincula as partes e seus sucessores a qualquer título. O não exercício imediato, por qualquer das partes, de direitos ou faculdades previstas nesse contrato, ou a tolerância com atraso no cumprimento de obrigações, não importará novação do respectivo direito ou faculdade, ou renúncia à aplicação dele, podendo ser exercido a qualquer tempo por seu titular sujeito as consequências contratuais.

VIII. O eventual reconhecimento judicial da nulidade de qualquer cláusula ou parte deste instrumento não invalida o restante das suas disposições.

IX. A Incorporadora declara que o empreendimento será realizado e, portanto, não está sujeito ao regime de carência inicial previsto na letra "n" do art. 32 e art. 34 da Lei 4.591/1964

- X. Na impossibilidade de comparecer pessoalmente à assembleia geral da instalação do condomínio do edifício, o PROMITENTE COMPRADOR de frações/cotas constitui, desde já, o titular da cota CABECEL, como seu bastante procurador, para representá-lo naquele evento, com poderes para votar em todas as matérias que forem levadas à apreciação da mesma assembleia, autorizado o substabelecimento para os mesmos fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOFORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Olimpia - SP., para dirimir dúvidas, controvérsias ou para processar ações próprias derivadas deste negócio jurídico, com renúncia expressa das partes contratantes a qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ou venha a ser independentemente do domicílio ou residência atuais ou futura dos contratantes, **sem prejuízo do quanto previsto no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90.**

E, por estarem assim, justos, contratados e acordados, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinando a ultima pagina e rubricando as demais expressando desde já o PROMITENTE COMPRADOR que tem pleno conhecimento e que não poderá em tempo algum, ou a qualquer pretexto, alegar ignorância de seus termos, tudo na presença de duas testemunhas, adiante identificados, que também assinam e rubricam o mesmo, a fim de que surta os legais e jurídicos efeitos a que se destinam.

Olimpia, 20/12/2020

SPE WGS 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
PROMITENTE VENDEDORA

BRUNO TEMOTIO FERREIRA DE BRITO
PROMITENTE COMPRADOR (I)

HELOIZA FERRAREZI MESQUITA DE BRITO
CONJUGE (I)

Testemunhas:

1ª

CPF: 4433969832

Endereço:

2ª

CPF: 79211071-53

Endereço: